

**呈贡区雨花街道
昆明极地户外拓展有限公司“9·11”车辆伤害
事故调查报告**

呈贡区人民政府“9·11”事故调查组

2023 年 11 月 20 日

目 录

一、事故基本情况.....	1
（一）事故发生单位情况.....	1
（二）事故发生单位安全管理情况.....	2
（三）事故发生经过.....	2
（四）事故现场情况.....	3
（五）人员伤亡和直接经济损失.....	3
二、事故应急处置及评估情况.....	4
（一）事故信息接报及响应情况.....	4
（二）事故现场应急处置情况.....	4
（三）医疗救治和善后情况.....	4
（四）事故应急处置评估.....	4
三、事故原因分析.....	5
（一）直接原因分析.....	5
（二）车辆鉴定情况.....	5
（三）其他可能因素排除.....	5
（四）间接原因分析.....	5
四、有关责任单位存在的主要问题.....	6
五、对有关责任人员和责任单位的处理意见.....	6
（一）建议移交公安机关调查处理的人员.....	6
（二）对有关责任单位的处理意见.....	6
（三）对负有监管职责单位的处理意见.....	7
（四）对有关责任人的处理意见.....	7
六、事故防范和整改措施.....	7
（一）召开会议，开展生产安全事故警示教育.....	7
（二）举一反三，加大隐患排查整治力度.....	8
（三）严格执法，严厉打击安全生产违法违规行为.....	8

呈贡区雨花街道 昆明极地户外拓展有限公司“9·11”车辆伤害 事故调查报告

2023年9月11日下午18时40分许，雨花街道下庄社区大坝箐昆明极地户外拓展有限公司极地全地形越野基地发生越野摩托车翻坠沟壑，导致1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，昆明市呈贡区人民政府于2023年9月16日批准成立了雨花街道下庄社区大坝箐昆明极地户外拓展有限公司“9·11”车辆伤害事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效和“四不放过”的原则，经过现场勘验、车辆技术鉴定、询问相关人员、查阅资料、分析论证等方式查明了事故经过、事故原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，针对事故暴露出的问题提出了防范措施。

经调查认定，呈贡区雨花街道下庄社区大坝箐昆明极地户外拓展有限公司“9·11”事故是一起因户外越野场地安全防护设施缺失，车辆逾越山路翻坠沟壑造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位情况

昆明极地户外拓展有限公司，法定代表人：倪某兵，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码：91530114MACNEQXXXX，经营范围：一般项目：健身休闲活动，组织体育表演活动；体育健康服务；体育竞赛组织；体育赛事策划；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体验式拓展活动及策划；信息技术咨询服务；体育用品设备出租，休闲娱乐用品设备出租，户外用品销售；体育用品及器材零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；公园、景区小型设施娱乐活动；游览景区管理（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2014年2月1日，呈贡区雨花街道下庄社区居民蒋某松（身份证号：53012119740329XXXX）租用下庄社区集体土地大坝箐26号地块，租期20年。2023年6月10日，蒋某松将26号地块中的部分土地转租给倪某兵，并签订了租地协议。昆明极地户外拓展有限公司于2023年7月3日办理了营业执照，在该土地上经营全地形越野摩托车项目。

（二）事故发生单位安全管理情况

昆明极地户外拓展有限公司对驾乘人员培训不到位；安全防护措施不到位；未对从业人员进行安全生产教育和培训；未建立安全生产教育和培训档案；未按规定设置安全管理人员。

（三）事故发生经过

2023年9月11日下午18时许，杨某、欧某辉、田某康3

人相约至呈贡区雨花街道下庄社区大坝箐昆明极地户外拓展有限公司极地全地形越野基地，进行户外全地形越野摩托车项目。杨某、欧某辉、田某康 3 人穿好由该基地提供的护具装备（头盔、衣服、护膝等），由场地教练员进行简单的摩托车使用介绍并在场地内进行简短的试驾。随后由教练员孙某荣作为领航员，4 人各自驾驶越野摩托车，驾驶摩托车顺序为：第一辆 1 号摩托车驾驶人：教练员孙某荣；第二辆 2 号摩托车驾驶人：田某康；第三辆 3 号摩托车驾驶人：杨某；第四辆 4 号摩托车驾驶人：欧某辉。驾驶摩托车从基地出发点开始行驶，18 时 40 分许，杨某驾驶的 3 号摩托车在行驶至距离出发点 251 米处左侧山路冲出，连人带车翻坠沟壑。

（四）事故现场情况

事故发生在雨花街道下庄社区大坝箐，该地为雨花街道下庄社区集体所有，事故发生在该摩托车基地距离出发点朝南 251 米处，车辆翻坠的沟壑深 7.33 米。事故点无有效安全防护、视频监控设施。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成 1 人死亡（死者杨某，男，2002 年 10 月 3 日出生，身份证号：53210120021003XXXX，户籍所在地：云南省昭通市昭阳区苏家院镇 XX 村民委员会 X 组 XX 号，现居住地：昆明市官渡区某村）。造成的直接经济损失为人民币 1452000 元（大写：壹佰肆拾伍万贰仟元整）。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，孙某荣、王某林等基地人员和欧某辉等同行人员立即拨打 120 急救、119 救援电话，没有报告当地政府和安全生产监管部门。

18 时 52 分，区应急管理综合服务中心接报区消防救援大队 119 信息，区应急局值班人员及时通知雨花街道办事处、区教育局体育局赶赴现场，开展应急处置工作。

（二）事故现场应急处置情况

杨某驾驶车辆坠入沟壑后，孙某荣、王某林等基地人员和欧某辉等同行人员立即拨打 120 急救、119 救援电话。呈贡区消防救援大队于 18 时 46 分出动 1 车 6 人前往事故现场，于 19 时 3 分到达现场，并开始救援。19 时 20 分 120 医护人员到达现场，确认杨某已无生命体征。雨花街道、区应急管理局等部门赶到现场，及时疏散无关人员并对事故现场进行安全管控。19 时 50 分死者遗体由消防救援人员从事发点拉回基地停车场。

（三）医疗救治和善后情况

19 时 20 分 120 医护人员到达现场，确认杨某已无生命体征。19 时 50 分许，死者家属到达事故现场。

及时成立了事故善后组，由雨花街道牵头负责做好家属安抚安置、政策解释、协商赔偿、遗体火化等善后处置事宜。

（四）事故应急处置评估

事故接报后，区消防救援大队、120 第一时间赶赴现场救援，街道、应急等单位第一时间赶赴现场应急处置，参与救援的人员无一人伤亡，未发生次生事故，未发生群体性事件，未引发其他不稳定因素。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

昆明极地户外拓展有限公司对摩托车驾乘人员培训不到位，驾乘人员对摩托车操作不熟悉，且事发点安全防护设施缺失，致使摩托车逾越山路翻坠沟壑是此次事故发生的直接原因。

（二）车辆鉴定情况

云南省交通科学研究院对事故车辆进行专业技术鉴定，出具了司法鉴定意见书（交科院司鉴中心[2023]车鉴字 054 第 040 号），鉴定意见为：（一）该车转向系肇事前功能有效。（二）该车制动系肇事前功能有效。（三）该车动力系统肇事前功能有效。（详见附件）

（三）其他可能因素排除

事故调查组排除了恶劣天气、地质灾害、故意破坏造成事故的可能。

（四）间接原因分析

1. 昆明极地户外拓展有限公司未对企业从业人员进行安全生产教育和培训，从业人员不具备必要的安全生产知识。昆明极地户外拓展有限公司主要负责人安全意识淡薄，未落实企业安全

主体责任，未按规定设置安全管理人员。拒不执行街道、区自然资源局等单位已经采取的制止措施，对有关单位提出的整改指令拒不执行。

2. 日常监管不到位，落实“三管三必须”流于形式，集体流转的土地违规占用使用等行为长期存在。

四、有关责任单位存在的主要问题

昆明极地户外拓展有限公司：未配备安全管理人员；未对从业人员进行安全生产教育和培训，从业人员不具备必要的安全生产知识；对驾乘人员培训不到位；安全防护措施不到位。

呈贡区教育体育局：作为行业主管部门未认真落实“三管三必须”要求，日常监管不到位。

雨花街道下庄社区：对本集体流转的土地出现违规占用使用行为管理不及时、不到位。

五、对有关责任人员和责任单位的处理意见

（一）建议移交公安机关调查处理的人员

倪某兵，男，40岁，群众，身份证号：52020219861011XXXX，昆明极地户外拓展有限公司法定代表人。未履行安全生产管理职责，对事故负有主要责任，建议移交昆明市公安局呈贡分局立案侦查。

（二）对有关责任单位的处理意见

昆明极地户外拓展有限公司：未落实全员生产安全责任制【1】未对从业人员进行安全生产教育和培训；未建立安全生产教育和

培训档案【2】，对事故负有责任。建议由呈贡区应急管理局依法立案调查。

（三）对负有监管职责单位的处理意见

呈贡区教育体育局：作为行业主管部门日常监管不到位，落实“三管三必须”不到位。建议由呈贡区安委办约谈并向区人民政府作出书面检查。

雨花街道下庄社区：对集体流转土地出现违规占用使用行为管理不及时、不到位。建议由雨花街道党工委依职责权限调查处理。

（四）对有关责任人的处理意见

倪某兵，男，40岁，群众，身份证号：52020219861011XXXX，昆明极地户外拓展有限公司法定代表人。安全意识淡薄，未履行安全生产管理职责【3】，对事故负有主要责任，建议由呈贡区应急管理局依法立案调查。

六、事故防范和整改措施

针对事故暴露的问题，为深刻吸取事故教训，举一反三，有效防范和坚决遏制类似事故发生，提出以下工作建议措施。

（一）召开会议，开展生产安全事故警示教育。区教育局体育局、雨花街道及事故发生企业要认真学习习近平总书记关于安全生产的重要讲话，坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”红线，严格落实“三管三必须”和国务院十五条硬措施、云南省69条具体措施，强化日常监管力度，全面提高部门监管、街道

管理及企业生产经营的安全管理水平。

（二）举一反三，加大隐患排查整治力度。区教育局、雨花街道及事故发生企业要全面开展重大事故隐患专项排查整治 2023 行动，严格落实好行业部门监管责任、属地管理责任和企业主体责任。区教育局、雨花街道要加大分管行业领域及街道辖区风险隐患排查整治工作力度，全面扎实、深入细致地排查本行业、本领域、本辖区重点单位场所、关键环节存在安全风险隐患，采取有效措施督促企业落实安全生产主体责任，确保有关监管服务对象及时整改落实消除事故隐患。

（三）严格执法，严厉打击安全生产违法违规行为。深入开展打击“无证无照”擅自经营的违法行为。区各职能部门要切实加大对所属行业“无证无照”擅自经营违法行为的监督检查和执法办案力度，特别要重点打击所属行业领域范围内无证经营、超范围经营的行为。区教育局要加强对所属教育、体育行业无证经营、违法经营等的排查检查监管力度，加大对违法行为的查处力度。区市场监督管理局要加强营业执照审批监管，加强与相关部门的沟通，及时提醒相关部门有特许规定营业执照发放情况。区自然资源局要加强对长期违规占用使用农地行为的查处力度。要进一步强化行刑衔接和部门联合执法，形成执法工作合力，加大对重大违法行为的刑事追责力度，让违法案件起到“查办一起，警示一片”的震慑作用。对在检查中发现的违法违规行为，发现一起查处一起，始终保持对违法建设“从速从严”的整治氛

围和“露头就打”的高压态势。

附件：云南省交通科学研究院司法鉴定中心司法鉴定意见书
(略)

【1】 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

【2】 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处置措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

【3】 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

呈贡区雨花街道下庄社区大坝箐昆明极地户外拓展
有限公司“9·11”车辆伤害事故调查组

2023年11月20日